Co je letos trendy? Napsat zprávu Výboru OSN pro práva lidí s postižením

ombudsman
veřejný ochránce práv

dětský ombudsman
ochránce práv dětí

Česká republika ratifikovala Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením v roce 2009.

Úmluva upravuje **všechny oblasti života lidí s postižením**, např. vzdělávání, zaměstnávání či nezávislý způsob života a zapojení do společnosti.

Každé čtyři roky musí vypracovat **zprávu pro Výbor OSN pro práva lidí s postižením** o tom, jak plní své povinnosti podle Úmluvy.

Výbor dohlíží na to, aby stát plnil své povinnosti. Zprávu státu proto Výbor **porovná s informacemi, které získá z jiných zdrojů**, a projedná ji na zasedání, které je přístupné všem.

Po prověření zprávy státu **Výbor státu doporučí, jak lépe naplnit práva lidí s postižením**. Ačkoliv závěry Výboru nejsou právně závazné, mají velký vliv, protože s nimi dále pracují mezinárodní i národní organizace, a státy jsou pod velkým tlakem, aby doporučení splnily.

Co je alternativní zpráva?

Alternativní zpráva je dokument, kterým organizace i jednotlivci dodávají Výboru své poznatky. Ovlivňují tak politiku OSN a nutí daný stát, aby se zabýval odhalenými problémy. Svou zprávu píše i ombudsman, který je národním monitorovacím mechanismem Úmluvy. To znamená, že musí sledovat naplňování práv lidí podle Úmluvy.

Proč byste měli napsat alternativní zprávu?

Výboru byste měli napsat, aby měl úplné informace. Stát Výboru nemusí sdělit vše důležité nebo to neříká přesně. Alternativní zprávy nabízejí Výboru jiný úhel pohledu.

Proč psát alternativní zprávu, když ji píše ombudsman?

Ombudsman nemusí vědět vše. Více zpráv z různých zdrojů má pro Výbor větší význam.

Jak napsat alternativní zprávu?

- Reagujte na poslední doporučení Výboru OSN (rok 2015).
- Posuďte vývoj situace za roky 2016–2020 a informujte o tom, jestli Česká republika přijala potřebná opatření.
- Navrhněte, co by Česká republika měla dělat pro nápravu.
- Sepište krátké shrnutí (zpráva ho musí obsahovat).
- Využijte své každodenní zkušenosti, oslovte a zapojte co nejvíce lidí s postižením, například formou dotazníků či rozhovorů.

- Použijte dostupné statistiky, právní předpisy a jiné úřední dokumenty, rozpočet, rozsudky, stanoviska ombudsmana, výzkumy, články – vše, co věrohodně dokládá Vaše tvrzení.
- Zpráva se píše v pracovních jazycích Výboru, zpravidla v angličtině či francouzštině. Maximální rozsah je 10 700 slov. Podrobnosti k formátu zprávy.
- Pokud nevíte, jak Výbor určitou záležitost posuzuje, prozkoumejte jeho rozhodnutí, obecné komentáře či závěry ve zprávách jiných států či ČR v minulých obdobích.

Jde o náročný proces, proto doporučujeme spojit síly s ostatními.
Nebo můžete podpořit jiné zprávy tím, že se pod ně „podepíšete“.

Jak to funguje?

Výbor vytvořil **seznam otázek** (*List of Issues*) a poslal ho České republice.

Seznam vznikl i z informací od ombudsmana. Ombudsman podněty získal od svého poradního orgánu a spolupracujících organizací.

↓

Česká republika již odpověděla Výboru na seznam otázek (*Reply to List of Issues*).

Tato odpověď je kombinovanou druhou a třetí periodickou zprávou státu.

↓

Výbor zprávu **posoudí**.

Využije k tomu další informace (zprávy), které získal třeba od Vás.

↓

Výbor zprávu v Ženevě **veřejně projedná** a České republiky se bude dál ptát.

Účastnit se mohou všichni. Vy také.

↓

Výbor vydá svá **závěrečná doporučení** (*Concluding Observations*). → Česká republika musí podat **zprávu o jejich naplnění** (*Follow-up*).

Více informací o monitorovacím systému najdete na ochrance.cz v části *O nás → Monitorování práv lidí se zdravotním postižením*.

Vaše zpráva musí přijít Výboru před veřejným projednáním zprávy státu. Výbor bude zprávu projednávat mezi 12. a 27. srpnem 2026 (na svém 35. zasedání).

Proto doporučujeme předložit alternativní zprávu do konce června 2026.

Tak už jen začít…

Na dotazy ráda odpoví Mgr. **Nina Lenoráková**, pověřená pracovnice Kanceláře veřejného ochránce práv a ochránce práv dětí [nina.lenorakova@ochrance.cz, (+420) 542 542 332].